

# 통 보

1. 제 목 : 설계변경 시 승율비용 조정에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○보훈병원

3. 내용

## 가. 업무개요

우리 공단은 계약을 수행하면서 설계서 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점 등이 있는 경우, 설계변경을 통해 이를 보완하여 계약 목적물의 품질을 충실히 확보하고 있습니다.

## 나. 관계법령 및 판단기준

계약예규 「공사계약 일반조건」 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 제5항에서는 설계변경에 따라 공사량의 증감이 발생하는 경우, 계약금액 증감분에 대한 승율비용과 일반관리비 및 이윤을 조정하여 계약금액에 반영하도록 규정하고 있습니다.

승율비용이란, 공사 원가계산 시 직접공사비에 일정 비율을 곱하여 산정하는 간접비를 말하며, 간접노무비·산재보험료·산업안전보건관리비·고용보험료·국민건강보험료·국민연금보험료·노인장기요양보험료·건설근로자퇴직공제부금 등을 포함하고 있습니다.

또한, 승율비용과 일반관리비 및 이윤을 조정하는 경우 산출내역서상의 비율과 설계변경 당시 적용되는 관계 법령 및 기획재정부장관 등이 정한 율 중 낮은 비율을 적용하여 계약금액을 조정해야 하며, 고용노동부 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 별표1의3에서는 설계변경 시 산업안전보건관리비 조정·계상 방법을 구체적으로 [표 1]과 같이 제시하고 있습니다.

따라서, 담당자는 설계변경 시 직접공사비 증감에 따라 연동되는 보험료 등

승율비용과 일반관리비 및 이윤을 반드시 재계산해야 하며, 이는 관련 규정에서 명시한 법적 의무일 뿐만 아니라 국가 재정의 불필요한 지출을 방지하고 계약상 대자의 정당한 비용을 보상하며, 나아가 공사의 품질 저하, 분쟁 발생을 예방하기 위한 필수적인 절차입니다.

**[표 1] 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 별표1의3**

1. 설계변경에 따른 산업안전보건관리비는 다음 계산식에 따라 산정한다.  
○ 설계변경에 따른 산업안전보건관리비  
= 설계변경 전의 산업안전보건관리비 + 설계변경으로 인한 산업안전보건관리비 증감액
2. 제1호의 계산식에서 설계변경으로 인한 산업안전보건관리비 증감액은 다음 계산식에 따라 산정한다.  
○ 설계변경으로 인한 산업안전보건관리비 증감액  
= 설계변경 전의 산업안전보건관리비 x 대상액의 증감 비율
3. 제2호의 계산식에서 대상액의 증감 비율은 다음 계산식에 따라 산정한다. 이 경우, 대상액은 예정가격 작성의 대상액이 아닌 설계변경 전·후의 도급계약서상의 대상액을 말한다.  
○ 대상액의 증감 비율 = [(설계변경후 대상액 - 설계변경 전 대상액)/설계변경 전 대상액 x 100%

#### 다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, '24년 1월부터 '25년 8월까지 ○○보훈병원의 설계변경 계약내역을 확인한 결과, 설계변경 시 직접공사비가 증감되었으나 보험료 등 승율비용이 조정되지 않고 기존 금액이 그대로 적용되어 계약이 체결된 사실을 확인하였습니다.

**[표 2] '24.1월~'25.8월 설계변경 계약 중 승율비용 미조정 내역**

| 구분 | 계약명           | 설계변경일 | 직접공사비<br>증감 여부 | 승율비용<br>변경 여부 | 비고                                          |
|----|---------------|-------|----------------|---------------|---------------------------------------------|
| 1  | 본관 6층 옥상 방수공사 |       | ○              | x             | 산재보험료,<br>고용보험료,<br>산업안전보건관리비               |
| 2  | 노후 경계웬스 교체공사  |       | ○              | x             | 건강보험료,<br>연금보험료,<br>노인장기요양보험료,<br>산업안전보건관리비 |

|   |                             |  |   |   |                                                         |
|---|-----------------------------|--|---|---|---------------------------------------------------------|
| 3 | 병실 내 화장실 설치공사<br>(건축기계, 소방) |  | o | x | 건강보험료,<br>연금보험료,<br>노인장기요양보험료,<br>퇴직공제부금비,<br>산업안전보건관리비 |
| 4 | 본관 약제실 승강기<br>설치공사 (건축)     |  | o | x |                                                         |

#### 4. 관계기관 의견

○○보훈병원에서는 감사결과를 수용하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

#### 5. 조치할 사항

○ ○ ○보훈병원장은

- 향후 설계변경으로 직접공사비가 증감할 경우, 승율비용·일반관리비 등을 재계산 및 계약금액에 반영하여 관련 법령을 철저히 준수하여 주시기 바랍니다. (통보)